

הכנסת העשרים וחמש

יזום: חבר הכנסת יעקב אשר

פ/4516/25

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הגדלת חיבור החשמל), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 157 א 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 157 א –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:

"הספקת חשמל" – חיבור חדש לרשת החשמל של החברה, למעט הגדלת יכולת הספקת חשמל לחיבור קיים;"

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) ראתה הרשות המאשרת כי ביצוע הגדלת יכולת הספקת חשמל לחיבור קיים מיועדת לבנייה המהווה סטייה מהיתר, רשאית היא להורות לחברה לנתק את החשמל מן הבנייה כאמור."

דברי הסבר

סעיף 157 א לחוק התכנון והבנייה נחקק במטרה להגביר את אכיפת דיני התכנון והבניה באמצעות הגבלת זכאותו של מי שבנה בניגוד לדיני התכנון והבניה להספקת חשמל, מים וטלפון. על פי נוסח הסעיף הקיים, לא תתחיל חברת החשמל בעבודה להספקת חשמל לבניין ולא תספק חשמל לצורך עבודות בניה, אלא לאחר שמבקש חיבור החשמל המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת (יו"ר הועדה המקומית ביחד עם מהנדס הוועדה). כמו כן, לא תספק חברת החשמל חשמל לבניין אלא לאחר שמבקש החיבור המציא לה אישור מאת הרשות המאשרת (יו"ר הועדה המקומית ביחד עם מהנדס

¹ ס"ח תשכ"ה, עמ' 307.

הוועדה).

בהתאם לנוסח הסעיף הקיים ולאור ההגדרה הרחבה של המונח "בנין" בחוק, חברת החשמל נאלצת לדרוש אישורים, לא רק כאשר מדובר בבקשה להספקת חשמל למבנים חדשים, שמעולם לא חוברו לרשת החשמל של החברה, אלא גם כאשר מדובר בבקשה להוספת יכולת אספקת חשמל לחיבור חשמל קיים (בקשות להגדלת חיבור חשמל קיים), הנובעות עקב הגדלת כמות צריכת החשמל בבניין. מצב דברים זה, מטיל מגבלה מיותרת על מבקש החיבור ועל חברת החשמל כאחד, מגבלה אותה נרצה להסיר בהספקת חשמל לבניינים קיימים, המחוברים זה מכבר לרשת החשמל ואשר ניתנו לגביהם "טופס 4" או "תעודת גמר".

לפיכך, מוצע לייחד את הדרישה להמצאת אישורים מאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה, רק למקרים בהם מבוקש חיבור חשמל חדש לבניין. בנוסף לכך הצעת החוק מאפשרת לרשות המאשרת להורות על ניתוק החשמל אף במקרים שבהם מדובר רק בהגדלת יכולת אספקת חשמל לחיבור קיים כך שלא יפגעו אפשרויות האכיפה של הרשות המאשרת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ב באדר ב' התשפ"ד (01.04.2024)